

01

BRECHA JUDICIAL



Javier Martín

Coordinador del Datathon

INECO



Alejandro Tovías

RETO 1: La desigualdad silenciosa

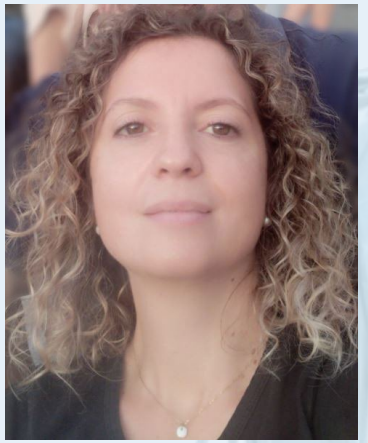
INECO



Cristina Miró

Reto 2: Infancia y Juventud

NTT Data



Ana Tudela

Reto 3: Neurodivergentes

INECO



BRECHA JUDICIAL

La desigualdad de oportunidades en el ámbito judicial implica que personas mayores, jóvenes y neurodivergentes **no pueden ejercer sus derechos en igualdad real,** debido a barreras de comprensión, acceso y adaptación del sistema.

Reducir esta brecha requiere:

- **Simplificar** el lenguaje.
- Mejorar la **accesibilidad** (física, digital y cognitiva).
- Ofrecer **apoyos específicos** (formación, facilitadores, etc.).



02

¿QUÉ SE QUIERE **PERSEGUIR?**



¿QUÉ SE QUIERE **PERSEGUIR**?

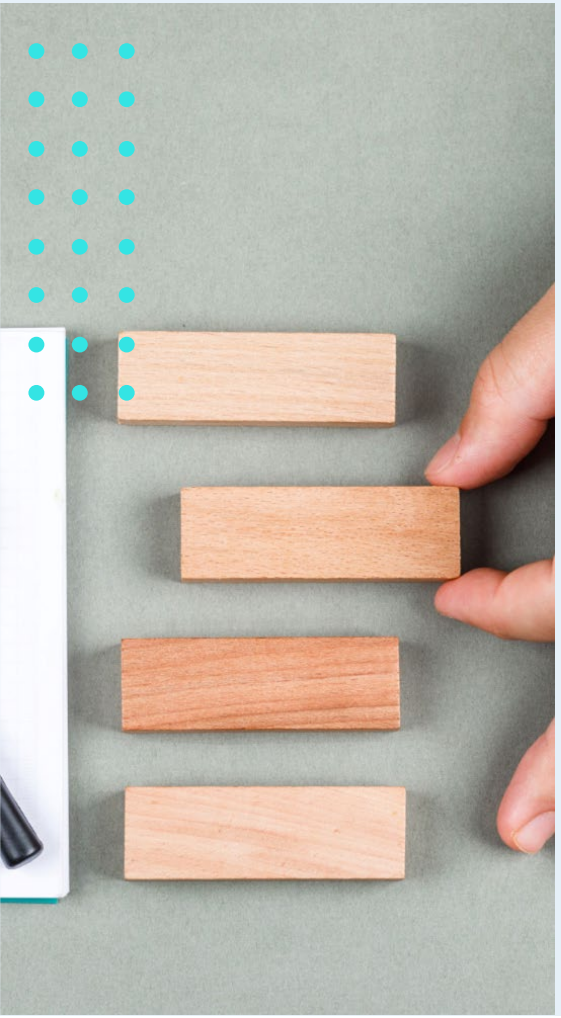
Garantizar que todas las personas puedan acceder a la justicia, comprender los procedimientos y participar en ellos en igualdad de condiciones, independientemente de su edad, capacidades o circunstancias personales.

Lo que se pretende no es otorgar privilegios a determinados colectivos, sino **eliminar las barreras que les impiden ejercer sus derechos en igualdad real de oportunidades.** El objetivo es avanzar hacia una justicia más inclusiva, accesible y comprensible, donde las diferencias de edad, capacidad cognitiva o condición personal no se conviertan en factores de desventaja.



03
BASES DE LOS RETOS DE BRECHA JUDICIAL

BASES DE LOS RETOS DE BRECHA JUDICIAL



Objetivos para la organización de grupos

- Distribución homogénea por retos
- Se intentará que la composición de los integrantes combine en los grupos perfiles tecnológicos y jurídicos

Procedimiento

- Determinar componentes de cada grupo
- Asignación de un número aleatorio a cada grupo que determinará:
  - Turno para elección de reto
  - Turno para exposición de reto

Evaluación

Jueves por la tarde:

- Presentación de retos para elección de finalistas
  - Jurados paralelos al 50%
  - Mismos criterios de evaluación

Viernes por la mañana:

- Comunicación de grupos finalistas
- Presentación de retos finalistas
- Suma de los jurados del día anterior

3 retos - 2 premios

- Mejor solución técnica: 1000 €
- Mejor solución innovadora: 1000 €



06

RETO 3: JUSTICIA INTELIGENTE PARA LA **NEURODIVERSIDAD**

Ana Tudela



DEFINICIÓN DE NEURODIVERSIDAD

Una persona neurodivergente es alguien cuyo **funcionamiento del cerebro** es **diferente** de lo que se considera "típico" o más común (lo que se llama neurotípico). Esto no significa que sea mejor o peor, sino simplemente distinto.

El término se usa para describir variaciones naturales en la forma de pensar, aprender, procesar información o percibir el mundo.

CONDICIONES NEURODESARROLLO

Trastorno del Espectro Autista (TEA)

- **Forma distinta de comunicarse** y socializar
- **Intereses intensos**
- **Procesamiento sensorial diferente**

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

- **Problemas de concentración**
- **Dificultad para seguir instrucciones** complejas
- **Problemas para organizar tareas** o terminar lo empezado

Dificultades aprendizaje

- Dislexia: **Dificultad de comprensión de textos**, lectura lenta, problemas para procesar terminología
- Discalculia: **Confusión con números y porcentajes**, dificultad para interpretar tablas, balances o cálculos, problemas para detectar errores en cifras
- Disgrafía: **Trastorno específico del aprendizaje que afecta a la escritura**, manifestándose en dificultades para trazar letras, organizar el texto o mantener una adecuada presentación escrita

RETO – OBJETIVO



Solución

- **Solución** que **adapte los procesos judiciales y la relación con profesionales de la justicia** a la diversidad dentro de la neurodivergencia. Dará soporte a personas con diferentes formas de procesamiento cognitivo adaptándose a cada una de ellas.

Objetivos

- Se propone desarrollar una solución orientada a **preparar a personas neurodivergentes** (como aquellas con TEA, TDAH o dislexia) para afrontar y completar procesos judiciales, y capacitar a los profesionales del ámbito de la justicia para comprender sus necesidades específicas y adaptar su actuación en consecuencia.
- El objetivo es **facilitar la participación** de las personas neurodivergentes en procesos judiciales presenciales o telemáticos (como víctimas, testigos, personas acusadas o ciudadanos implicados), promoviendo un acceso más equitativo y adaptado al sistema de justicia.
- Asimismo, se plantea un enfoque integral y personalizado que contemple la **anticipación** de las situaciones propias del acto judicial, la provisión de **información clara** sobre las fases y trámites según el orden jurisdiccional, y **la definición del papel de los distintos intervinientes** (abogados, peritos, entre otros).

RETO – VALOR SOCIAL



- Se estima que un **porcentaje considerable de la población en España** presenta formas de funcionamiento cognitivo que difieren de la media, lo que conlleva la existencia de diversas barreras, tanto comunicativas como ambientales y de adaptación al entorno.

- Ante el aumento significativo del número de casos detectados al año, es necesario dar un **apoyo especifico** desde un enfoque no capacitista.

RETO – COMPETENCIAS DIGITALES



- **UX/UI**, Gamificación/simuladores, RV, IA, prototipado…
- **Integración** con otros organismos para reconocimientos oficiales de discapacidad o “de algún modo” flag para identificar a las personas
- **Adaptación** de notificaciones, horarios, plazos …
- **Colegios profesionales** específicos (como lo son los intérpretes)
- Aplicación de **IA** como mediadores.
- Suma de varias IAs … **lectura fácil,** lectura clara, …

RETO – MARCO LEGAL

Casos reales

Jueza española que adapta la sentencia a un niño autista de 10 años para que la entienda.

https://www.youtube.com/watch?v=ID6C7z63d1U

Marco Legal de Referencia

No existen leyes específicas dirigidas exclusivamente a “personas neurodivergentes”, pero sí hay marcos legales que las incluyen y protegen a través de otros enfoques. El marco normativo en materia de inclusión social reconoce la accesibilidad universal y la obligación de realizar ajustes razonables, extendiendo estos principios también a la accesibilidad cognitiva

Derecho a tutela judicial (artículo 24 de la Constitución)

Derecho que tiene toda persona de acceder a los tribunales y obtener una resolución fundada en derecho, sin sufrir indefensión.

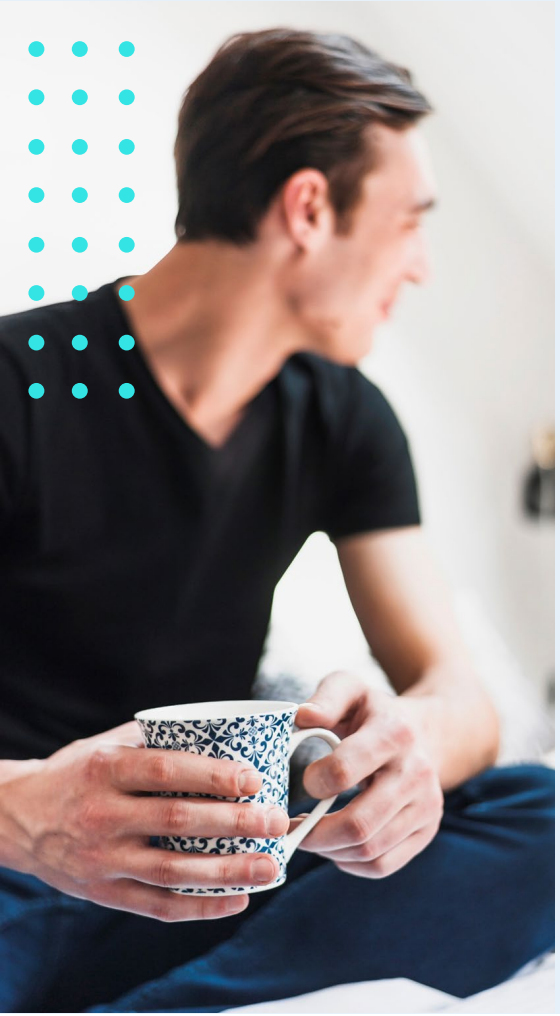
Ley contra discriminación (Ley 15/2022)

Prohíbe prácticas que generan desventajas a colectivos vulnerables.

Ley General de derechos de las personas con discapacidad (RDL 1/2013)

Garantiza igualdad, prohíbe la discriminación, regula la accesibilidad universal y promueve la inclusión social, educativa y laboral

RETO – CASOS DE USO



TEA

Luis, de 28 años, tiene **TEA nivel 1 (autismo sin discapacidad intelectual).**

Se ve implicado en un procedimiento penal como testigo (o incluso como parte).

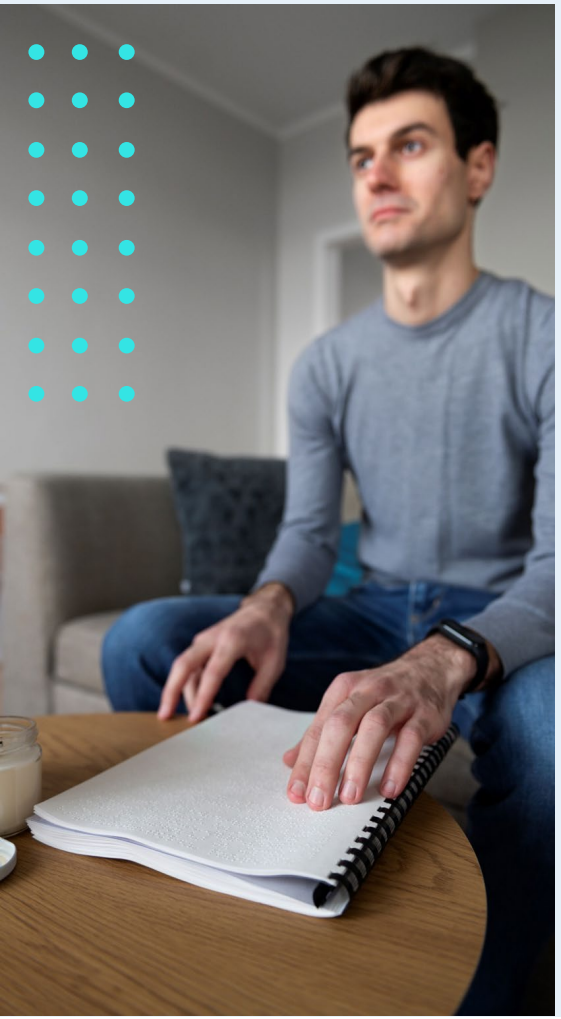
Debe:

- **Comparecer** ante el juzgado.
- **Declarar** en sala.
- **Entender** notificaciones judiciales.
- **Responder** a preguntas de jueces y abogados.

Luis presenta:

- Dificultad en **comunicación** social (literalidad, interpretación).
- **Problemas para entender** (lenguaje ambiguo o indirecto).
- Ansiedad ante **entornos desconocidos**.
- **Hipersensibilidad sensorial** (ruido, luces, personas).

RETO – CASOS DE USO



TDAH

Juan, de 32 años, **diagnosticado con TDAH (subtipo combinado) y con discapacidad visual grave (invidente),** es acusado de un delito leve de estafa (art. 249 CP) por un malentendido en una transacción online. Durante la investigación:

- **Presenta dificultades** para concentrarse en declaraciones largas.
- **Responde** de forma impulsiva. Se **muestra inquieto** en sala.
- **Tiene problemas** para organizar el relato de los hechos y olvida datos relevantes.
- Requiere que la **documentación y las comunicaciones procesales** sean accesibles en formatos compatibles con lectores de pantalla o leídas en voz alta.
- Tiene **dificultades para revisar pruebas documentales o digitales** presentadas únicamente en formato visual.
- Necesita orientación y apoyo para desplazarse y ubicarse en dependencias judiciales desconocidas.
- Puede requerir más tiempo para consultar información y verificar documentos mediante herramientas de apoyo técnico.
- No tiene reconocido oficialmente un grado de discapacidad por TDAH, pero aporta informes clínicos acreditativos
- Asimismo, acredita su condición de persona invidente y solicita ajustes de accesibilidad para garantizar su participación efectiva en el procedimiento.

ASOCIACIONES COLABORADORAS

Es una asociación de personas con TDAH (trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad) que tiene su sede en la provincia de A Coruña, pero presta servicio no sólo de manera presencial sino en diferentes países aprovechando el formato online. **Tiene como objetivos promover el desarrollo óptimo de las personas afectadas e informar y acompañar a todas esas personas que los rodean.**

ASPERGA (Asociación Gallega de Asperger) nació en 2006 de la unión de familias y personas dentro del espectro autista, con el propósito de **crear una red de apoyo y acompañamiento.**
Desde entonces, trabaja para construir una sociedad más inclusiva, donde todas las personas puedan desarrollarse, participar y aportar desde sus propias capacidades.

ASOCIACIONES COLABORADORAS



Es un título propio de la Universidade da Coruña (UDC) dirigido a jóvenes de 18 a 30 años con discapacidad intelectual y/o Trastorno del Espectro Autista (TEA). Su objetivo es **favorecer el desarrollo de la autonomía personal, las habilidades sociales y las competencias necesarias** para la empleabilidad, promoviendo la inclusión universitaria y sociolaboral. El título tiene un equipo interdisciplinar especializado en educación inclusiva y con la colaboración de profesorado de la UDC, así como con el apoyo de Fundación ONCE, el Fondo Social Europeo (FSE) y la Universidade da Coruña.



Se presenta como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la **mejora de sus condiciones de vida.**



08
CALENDARIO

LUGAR Y FECHAS

Martes, día 20

18:00 – 20:00
Paraninfo de la Universidade da Coruña
Bienvenida, presentación de los retos y formación de equipos

Miércoles, día 21

09:30 – 11:00
Charla Función Pública

11:30 – 12:30 – Palexco
Asistencia a la sesión inaugural del DATAfórum

12:30 – 12:50 – Palexco
Taller de Design Thinking

12:50 – 13:10 – Palexco
Taller de Pitch y Comunicación Efectiva

13:10 – 13:30 – Palexco
Visita patrocinadores

13:30 – 14:00
Cómo trabajar de juez o de fiscal

16:00 – 20:00 – Palexco
Trabajo por equipos

Jueves, día 22

09:30 – 14:00 – Palexco
Trabajo por equipos

16:00 – 18:00 – Palexco
Trabajo por equipos

18:00 – 20:00 – Palexco
1ª Ronda presentaciones de los equipos

Viernes, día 23

09:00 – 11:00 – Palexco
Presentación final (pitch) de los equipos

09:30 – 11:30 – Palexco
Programa de radio en directo con entrevistas a participantes, expertos y autoridades

12:00 h en adelante

Integración con DATAfórum

Anuncio de ganadores y cierre institucional

Actividades con participación de Asociaciones y Fundaciones

Martes - Día 20	Colaboración en la presentación de los retos.
Miércoles - Día 21	Participación en las mesas de trabajo para acercar las necesidades del colectivo a los estudiantes.
Viernes - Día 23	Participación como Expertos invitados en la presentación final de los equipos en los que se podrá apoyar el jurado si tiene alguna duda.



RUEGOS Y PREGUNTAS

MUCHAS GRACIAS

